

B 案 · 刑事判决书

文书编号：某刑初字第（2025）第 B-010 号

公诉机关：某市某区人民检察院

被告人郑海涛，男，1992 年 8 月 15 日生，汉族，高中文化，通讯店店员，户籍地外省某市某区，身份证号码 3702XXXXXXXXXX2022。2025 年 6 月 3 日因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪被刑事拘留，同年 6 月 10 日变更为取保候审。

某市某区人民检察院以某检刑诉（2025）B-010 号起诉书指控被告人郑海涛犯帮助信息网络犯罪活动罪，向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。某市某区人民检察院指派检察员出庭支持公诉，被告人郑海涛及其辩护人到庭参加诉讼。现已审理终结。

经审理查明：2025 年 4 月 1 日至 2025 年 5 月 15 日间，被告人郑海涛在明知他人可能利用信息网络实施犯罪的情况下，将 3 张银行卡（含农业银行卡及工商银行 6222080155003344、中国银行 6013825566778899）提供给张伟民使用，每张收取好处费 300 元，共 900 元；同时将其店内闲置旧车提供给张伟民放置 GOIP 通话设备，按日收取 300 元，共 12 日，获利 3600 元；另按张伟民提供的“股票交流群”话术本拨打电话引流、拉人进群，获利 1600 元。以上各项合计非法获利人民币 6100 元。2025 年 6 月 3 日，郑海涛经公安机关电话通知后主动到案，到案后如实供述主要事实。

本院认为，被告人郑海涛明知他人可能利用信息网络实施犯罪，仍提供银行卡、场所及话务引流帮助，情节严重，其行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪。公诉机关的指控成立。郑海涛在犯罪中起辅助作用，系从犯，依法应当从轻处罚；其经电话通知后主动到案并如实供述、自愿认罪认罚，依法可以从宽处罚。辩护人所提涉案金额异议中合理部分及从犯、认罪认罚的辩护意见成立，本院予以采纳。

综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三

款、第五十二条、第五十三条、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：

一、被告人郑海涛犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币七千元；

二、扣押在案的 GOIP 设备一套、电话卡一批予以没收；继续追缴被告人郑海涛违法所得人民币六千一百元，上缴国库。

如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向某市某中级人民法院提出上诉。

审判员：某市某区人民法院（教学虚构） 日期：2025 年 7 月 22 日